

환경배상책임보험사업자 운영 방식의 재검토*

- EU 회원국의 환경배상책임보험사업자 운영방식과 비교법적
검토를 중심으로-

Reviewing the operation of environmental liability insurers

- A comparative law overview of the operation of environmental
liability insurers in EU Member States -

지 광 윤**

Ji, Gwang-Woon

《 목 차 》

I. 들어가며

II. 환경오염피해구제법상 환경배상책임보험

III. EU 회원국의 환경책임 관련 법제 및 환경책임보험사업자 운영형태

IV. 시사점

V. 나가며

┃ 투고일자: 2023년 04월 19일 ┃ 심사일자: 2023년 05월 29일 ┃ 게재확정: 2023년 05월 29일

* 이 글은 2022년 12월 9일 법이론실무학회 동계학술대회에서 발제한 발표문을 수정·보완한 것이다.

** 국립군산대학교 법학과 교수, 군산대학교 법학연구소 연구위원, 법학박사(Ph.D).

[국 문 초 록]

환경오염피해로 인한 각종 손해는 피해액을 쉽게 추산하기 어려울 정도로 막대하여 사회적으로 지불하여야 하는 비용이 상당하다. 이런 일반적인 환경오염피해에 대한 위험성을 고려하여 EU에서는 환경배상책임에 관한 일반지침을 제정하였고, 각 회원국은 저마다 환경오염 예방과 신속한 피해구제를 위한 각종 법령을 정비하고, 환경오염으로 인한 배상책임 위험을 보험을 통해 전가하고 있다. 이러한 환경배상책임보험사업자 운영형태는 각국의 보험시장의 상황과 문화가 반영된 독자적인 발전 단계를 거처온 것으로 평가할 수 있고, 우리나라의 경우에도 지난해 3기 환경배상책임보험사업 컨소시엄이 환경배상책임보험사업자가 되어 환경배상책임보험 가입을 전담하고 있다. 그런데 3기 사업자가 선정되는 과정에서 과도한 보험료에 대한 비판, 낮은 손해율로 인한 보험사만 배불리는 제도라는 비판 등으로 인해 정부가 개입하여 제도개선방안을 내놓았으나, 언제까지 이러한 형태의 사업자 선정방식이 유효할지는 미지수이다. 따라서 제4기 환경배상책임보험 사업자 운영형태와 관련하여 기존의 컨소시엄 형태의 사업자 선정방식을 고수하여야 하는지, 국가재보험 형태로 변모할 것인지, 독일의 예와 같이 다양한 보험사들이 자신들의 환경배상책임보험 상품을 시장에 내놓고 경쟁하도록 하여야 하는지 우리나라의 실정에 맞는 환경배상책임보험사업자 선정방안에 대한 고민이 필요한 시점이다.

주제어

환경오염사고, 환경오염위험, 환경오염피해구제법, 환경배상책임보험, 공동재보험, 환경배상책임사업자

I. 들어가며

2012년 9월 27일 경북 구미시 산동면에서 발생한 인근 산업단지에서 새어나온 10t의 불산가스 누출은 환경오염 사고가 안고 있는 문제를 명확하게 인식할 수 있는 계기가 되었다. 이처럼 산업단지에서 발생할 수 있는 환경오염사고는 그

과급력이 상당한데, 새만금산업단지와 같이 비교적 새롭게 조성되는 곳이라 하여 예외일 수는 없다. 환경오염사고는 국민 건강과 안전에 미치는 과급력은 막대하다. 또한 환경오염은 평상시 사고 발생률이 낮지만 한번 발생하면 일시에 많은 재정이 투입되는 특성이 있다. 이러한 특성으로 인해 환경오염피해 제도가 제대로 구비되지 않으면 피해 보상은 지연되고, 기업은 막대한 피해 보상비용 대책을 마련하느라 경영을 이어가기가 쉽지 않다.¹⁾

정부는 구미 불산가스 사고를 계기로 신속한 환경오염 사고 수습을 위해 환경책임보험 제도를 도입했다. 2014년 12월 제정된 환경피해구제법에 따라 2016년 7월부터 실시되고 있다.

환경책임보험은 환경오염피해를 야기할 수 있는 위험한 시설을 갖춘 사업장이 의무가입대상으로 이들이 미리 낸 보험료로 충실하게 피해를 구제하는 제도이다.²⁾ 2016년 환경책임보험 출범 초기에는 사고 위험이 높다는 이유로 사업 참여에 부정적인 보험사가 많았다. 그러나 보험금 손해율이 140%를 초과하는 손해는 환경부가 책임지도록 하고 보험료 산출 근거 등도 현실화하여 제도 초기 3곳이었던 취급 손해보험사는 5곳으로 늘었고, 컨소시엄 형태의 환경배상책임보험 사업자로 선정된 3기 사업자들이 2022년 선정되어 환경오염사고로 인한 사고를 담보하고 있다. 그런데 이러한 컨소시엄 형태의 보험사업자 선정과 이들에 의한 환경배상책임보험 사업의 운영 방식에 대한 개선방안과 관련한 논의가 필요한 시점이다. 현재와 같이 컨소시엄 형태를 유지하자는 입장도 있고, 개별보험사별로 환경배상책임보험상품을 취급할 수 있도록 하자는 입장도 있다. 이러한 입장차에도 불구하고 중요한 문제는 환경배상책임보험 도입의 배경이 된 신속한 피해자 구제와 원활한 환경피해복구에 실질적으로 도움이 되는 형태가 무엇인지에 대한 것으로 생각된다. 그리하여 환경오염피해에 대한 위험분산 시스템으로 우리보다 앞서 환경배상책임법제와 보험 상품을 정비한 유럽의 회원국별 환경배상책임 운영 현황을 살펴보고, 그 시사점을 찾고자 하는 것을 본 연구의 주된 목적으로 한다. 이러한 연구목적에 따라 이하에서는 먼저 환경배상책임보험제도에 대해

1) 태안 기름 유출 사고처럼 10여 년이 지나서야 법정 다툼 끝에 피해 보상이 마무리된 경우도 있다.

2) 김홍균, “환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률의 평가와 향후 과제”, 환경법연구, 제37권 제2호, 한국환경법학회, 2015, p.154.

여 개관하고, EU의 환경배상책임보험 관련 동향을 살펴본다. 이상의 논의를 거쳐 시사점으로 사업운영방식과 표준약관제정을 통한 환경배상책임보험의 개선방안을 간략하게 제언하고자 한다.

II. 환경오염피해구제법상 환경배상책임보험

1. 의의 및 필요성

(1) 의의

환경책임보험이란 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률(환경오염피해구제법)에 따라 일정 조건의 시설을 설치·운영하는 사업자가 가입해야 하는 의무보험으로서 환경오염으로 인해 발생한 타인의 신체 또는 재산 피해를 보상하는 보험이다(동법 제17조). 환경책임보험의 보장금액은 300억원 ~ 30억원, 군별(가군~다군)로 상이하다. 보장범위는 사업장내 시설로 인한 환경오염피해 모두 보장하고, 점진적 피해와 급진적 피해도 보장 범위에 포함된다. 환경오염피해구제법에 따라 환경오염피해에 대한 배상책임은 최대 2,000억원이나 환경책임보험은 법적 책임한도액의 10% 내외(50~300억원)로 설정되어 있다. 환경책임보험을 가입하더라도 법적인 책임한도까지 모두 보상 받을 수 없기 때문에 많은 기업체에서 추가적으로 보험에 가입한다. 이러한 보험 상품은 법적 의무 보험이 아닌 임의보험이다.

(2) 필요성

환경오염사고 발생시 피해자에 대한 막대한 배상책임이 발생하여 시설을 설치·운영하는 사업자는 경제적 어려움을 겪을 수 있다. 환경책임보험을 통해 환경오염피해자는 자동차책임보험처럼 신속하게 피해배상을 받을 수 있고, 사고 기업은 도산 위험 없이 피해배상책임을 이행할 수 있으며, 정부는 환경오염피해 복구를 위한 공공재정 투입을 최소화 할 수 있어 그 필요성이 크다.³⁾ 이와 같은

환경배상책임보험⁴⁾의 필요성은 이를 도입한 각국에서 그 필요성을 강조하는 공통적인 내용이라고 할 수 있다.

2. 환경책임보험의 운영형태 및 가입대상

(1) 운영형태

환경피해구제법 제18조 제2항에 따르면 환경부장관은 환경책임보험의 사업을 효과적으로 운영하고 위험을 분산하기 위하여 필요한 경우 다수의 보험자가 공동으로 책임을 지는 환경책임보험사업단(보험사업단)을 구성할 수 있다. 그리고 보험사업단을 구성할 경우에는 대표 보험자를 선정하여야 한다(동조 제5항). 현재 환경책임보험 사업자는 컨소시엄 형태로 운용된다. 그리하여 몇몇 보험사가 컨소시엄을 구성하여 환경책임보험사업자가 제안서를 제출하고 평가를 통해 선정된 컨소시엄의 대표보험사를 통해서 가입할 수 있다. 보험사업자는 2022년 현재 환경오염피해구제법에 따라 새롭게 선정된 DB손해보험 컨소시엄이 대표보험사로 농협손해보험, AIG손해보험, 메리츠화재해상보험, 롯데손해보험이 참여하고 있다.

(2) 가입대상

사업장 내에 아래와 같은 보험 의무가입 대상 기준 시설을 1개 이상 설치·운

-
- 3) 환경책임보험은 환경오염사고로 인한 제3자의 피해를 보장한도 내에서 지급하는 보험으로 영업배상책임보험과 구별하여야 한다. 후자의 경우 영업행위와 관련한 제3자 피해에 대해 배상하는 보험이다. 간혹 영업배상책임보험은 ‘오염사고 추가특별약관’을 첨부하여 환경오염으로 인한 사고가 담보되는 경우가 있으나, 이 경우에도 환경 오염물질이 일시적으로 전파된 사고만 보장한다. 이에 반하여 환경책임보험은 사업장 내 시설에서 사고발생시 일시적 오염뿐만 아니라 누적된 오염(gradual pollution)으로 인한 제3자의 피해까지 보장한다. 예컨대 사업장에서 소유·사용·보관 중인 유류저장 탱크에서 누유(Leaking) 사고가 발생하여 제3자가 소유하고 있는 토양이 오염된 경우에는 환경책임보험에서 보장하고 있다.
 - 4) 환경배상책임보험은 소위 정책보험으로서 환경오염피해자를 구제하기 위한 기업보험에 해당한다(김은경, “환경배상책임보험에서 손해방지의무 이행에 관한 고찰”, 보험법연구, 제14권 제1호, 한국보험법학회, 2020, p.133.

영하는 사업자는 당해 사업장의 모든 환경 관련 시설에 대해 환경책임보험을 가입하여야 한다. 아래 표에서 보는 바와 같이 환경오염의 위험성이 큰 유해·위험 시설을 기준으로 보험가입대상시설을 특정하고 있는데, 이는 타당하다고 본다. 이와 관련하여 환경배상책임보험제도가 정착화 되면서 그 범위를 점차 확장할 필요성이 있다고 보는 견해가 있다.⁵⁾

구분	환경책임보험 의무가입 대상 기준시설
대기	특정대기유해물질배출시설(1종~5종) 1종 사업장의 대기오염배출시설
수질	특정수질유해물질 배출시설(1종~5종) 1종 사업장의 폐수배출시설(무방류시설 포함)
폐기물	지정폐기물처리시설 (지정폐기물처리시설이 없는 지정폐기물수집운반업과 지정폐기물 배출시설은 해당 없음)
토양	특정토양오염관리대상시설 중 - 저장용량 1천KL 이상인 석유류 제조·저장시설 - 사고대비물질을 상위규정수량 이상 취급하는 유해화학물질 제조·저장시설 - 송유관 안전관리법에 따른 송유관
유해화학물질	사고대비물질을 상위규정수량 이상 취급하는 사업장
해양	해양시설 중 기름 및 유해액체물질 저장(비축포함)시설 중 - 합계 용량 300KL 이상인 시설 - 오염물질저장시설 중 합계용량 300KL 이상인 시설

3. 환경책임보험 미가입 처벌규정

환경책임보험은 법률에 따라 의무적으로 가입해야 하는 의무보험이며, 환경책임보험 가입 대상 사업장이 보험을 가입하지 않은 경우에는 법률상 벌칙 및 행정처분을 받을 수 있다.⁶⁾ 환경책임보험에 가입하지 않고 시설을 설치·운영한

5) 김홍균, 앞의 글, p.155.
6) 환경오염피해구제법 제47조(벌칙)
(제2항) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌

경우 환경오염피해구제법 제43조 제1항에 따라 1차 위반시 경고, 2차 위반시 영업정지 10일, 3차 위반시 영업정지 3개월, 4차 이상 위반시 영업정지 6개월의 처분이 따른다.

4. 환경배상책임보험 손해율

환경책임보험의 손해율은 가스사고배상보험 19.3%, 농작물재해보험 186.2% 등 다른 정책보험보다 낮은 편이다. 이런 이유로 손익분담 국가재보험 도입이 추진되었다.⁷⁾ 환경책임보험 국가재보험은 환경오염피해구제법 제22조에 따라 보험사가 위험 분산을 위해 가입하는 보험이다. 국가재보험은 환경부의 위탁을 받아 한국환경산업기술원이 운영한다. 지난 5월 27일 한국환경산업기술원은 앞서 살펴본 제3기 환경책임보험사업 보험자와 2022년 환경책임보험 국가재보험 약정을 체결했다.

재보험료 산출방식은 손해율에 따라 재보험료가 결정되는 손익분담방식으로 변경되었다. 변경전에는 보험사고가 발생하지 않아 손해율이 낮으면 보험료 잉여금이 보험사 이익으로 귀속되었으나, 변경후에는 잉여금 대부분이 재보험료로 적립되어 대규모 환경오염피해에 대한 대비가 강화될 것으로 보인다. 유사한 예로 정책보험의 성격을 갖는 풍수해보험의 경우가 있다. 풍수해보험의 경우 기상호조로 손해율이 낮아지자 손익분담방식의 국가재보험을 도입하여 운영하였으나, 그 후 태풍 등 기후변화로 인해 손해율이 커지고, 보험사들의 불만이 커지자,⁸⁾ 국가 보장 비율을 기존 50%에서 80%까지 늘리면서 정부 예산이 더 많이 소진된 경우가 있는데, 환경배상책임보험 국가재보험을 운용함에 있어서는 이를 반면교사

금에 처한다.

(제2호) 법 제 17조를 위반하여 환경책임보험에 가입하지 아니하거나 보장계약을 체결하지 아니한 사업자

제48조(양벌규정)

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제 47조의 위반 행위를 하면 그 행위자를 처벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

7) 한국공제보험신문(<http://www.kongje.or.kr>) 2022년 11월 30일 검색.

8) <http://www.kongje.or.kr> 2022년 11월 30일 검색.

로 삼아야 할 것이다.

기업들이 환경책임보험에 의무적으로 가입해야하는 최저가입금액(보장금액)은 기업 규모에 따라 환경오염피해 한건마다 최소 30억원에서 최대 300억원이다. 보장금액의 0.5%는 자기부담금으로 산정되며 2016년 보험제도 도입 후 현재까지 기업의 자기부담금을 초과해 보험금이 지급된 경우는 많지 않다고 한다.⁹⁾ 이처럼 손해율이 크지 않고, 의무가입대상 사업장이 늘어나면 날수록 보험사업자 입장에서 보험가입시설에 대한 적절한 위험평가를 통해 적정한 보험료를 산정하는 등 관련 보험 상품을 시장에 공급하여, 환경배상책임보험 상품의 선택지를 다양하게 제공하는 경우 보험가입자에게 계약체결의 유인을 제공할 수 있다고 본다.

III. EU 회원국의 환경책임 관련 법제 및 환경책임보험사업자 운영 형태

후술하는 바와 같이 EU회원국 중 독일의 경우 다른 회원국에 비해 비교적 상세히 환경책임법제와 상품에 대하여 다룬다.¹⁰⁾ 반면 다른 회원국의 경우 관련 법령과 사업자 운영형태인 공동보험폴제에 대하여 살펴보고자 한다. 이는 독일의 환경배상책임법제가 체계적이고, 관련 보험상품의 경우 표준약관의 제정을 통해 각사가 자신에게 맞는 보험상품을 시장에 내놓고 경쟁을 하는 구조가 우리나라와 다른 점에서 기인한다.

또한 다른 회원국의 경우 공동보험형태의 환경배상책임보험폴(pool)을 운영하고 있어 개별보험사를 통한 환경배상책임보험 가입이 가능한 독일과 공동보험을 통한 가입이 가능한 다른 나라의 예를 비교하여, 향후 우리나라의 환경배상책임 보험사업 운영시 참고할 만한 시사점을 얻고자 한다.

9) 한국환경산업기술원, 「환경책임보험 보장범위 개선에 관한 연구」, 2020, 67면 108면 각주 참조.

10) 미국의 환경책임 및 환경보험에 대해서는 한상운, “미국에서의 환경책임 및 환경보험에 관한 연구 - CERCLA와 RCRA를 중심으로 -”, 미국헌법연구, 제27권 제2호, 미국헌법학회, 2016, pp.399-438.

1. 독일

독일은 엄격한 수준의 환경배상책임법을 적용하는 나라로 유럽환경책임지침 (Environmental Liability Directive : ELD) 도입 이전에도 매우 광범위한 수준의 환경배상책임법이 존재했다. 이후 ELD를 국내법화 하면서 새로운 개념 몇 가지를 추가하여 현재에 이르고 있다.

ELD의 국내법화 함께 독일보험협회(Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft; GDV)가 환경손해보험과 환경책임보험 표준약관을 제정하였다. 동 표준약관외에 보험사가 자체 작성한 환경손해보험약관이 혼재되어 있다는 점은 독일 환경배상책임보험시장의 특징이다.

환경배상책임에 대한 인식이 강화되면서 환경배상책임보험도 함께 발전했는데, 이는 환경오염이 발생했을 때 배상의무를 이행하려면 재무적인 대비를 미리 할 필요가 있기 때문이다. 이와 같이 독일에서는 일찍부터 환경피해에 대한 복구와 배상책임의 법제화 및 표준적인 보험약관을 통해 자연스럽게 관련 보험 상품도 보험사업자가 자신의 실정에 맞게 설계하여 시장에서 제공할 수 있는 기반이 조성되었다고 볼 수 있다. 이러한 기반 위에 2019년에는 환경손해보험과 환경책임보험 양자를 통합한 환경위험보험 표준약관을 제정하였다. 동 표준약관은 공법적 손해에 대한 복구와 비용부담 및 민사법적 배상책임에 대한 담보를 통합하여 규정하고 있는 점이 특징이다.

독일은 환경배상책임보험 의무가입국이 아님에도 불구하고, 각종 사업운영자는 환경배상책임 위험에 대한 대비를 보험을 통해 전가함으로써 파산 위험을 줄이고, 환경을 생각하는 기업으로서 이미지도 제고하고 있다. 이는 환경피해의 위험성과 거대성으로 인한 회복하기 어려운 손해의 방지라고 하는 측면에서 중요한 의미가 있다고 할 수 있다.

환경피해의 예방과 신속한 배상책임의 확립을 위한 독일의 오랜 역사는 각종 환경보호법제와 환경보험의 활성화를 통해 잘 알려져 있는데, 이 점을 고려하여 이하에서는 독일의 환경책임 관련 법제와 환경책임보험 표준약관 및 보험사업자 현황을 살펴본다.

(1) 입법배경

EU는 환경배상책임지침을 도입하여 회원국들의 자국법화를 추진하고 있으며, 책임보험 도입은 각국정부의 재량에 맡기고 있다. EU는 2004년 환경배상책임지침(ELD)을 채택하고 환경오염에 대한 오염자부담원칙에 입각하여 환경파괴를 야기하는 기업에 환경파괴 예방 및 사후조치를 위한 경제적 책임을 부담하도록 하였다.

EU는 회원국들로 하여금 2007년까지 해당 지침을 국내법으로 채택하도록 하는 한편, 피해배상을 위한 재정적 수단은 2010년까지 국가별 여건에 따라 선택하도록 하였는데 사업자의 피해배상수단은 환경책임보험, 은행보증, MBI(Market-based instruments) 등이 있으며, 회원국들은 사업자의 파산으로 인한 피해배상 불이행을 예방하고자 재정수단 확보를 의무화할 수 있다.

독일은 1990년부터 「환경책임법」을 제정하여 사업자의 제3자에 대한 인적, 물적 배상책임 및 법적 의무 이행을 위한 재무적 담보 제공을 요구하고 있고(배상책임한도 2,400억 원), EU지침을 반영한 환경피해법(Umweltschadensgesetz: USchadG) 시행에 따라 이를 담보하기 위한 보험을 임의보험 형태로 판매하고 있다.¹¹⁾

(2) 환경책임 관련 법제

환경책임개념은 세 가지 범주로 구성된다. 즉 공법, 민법, 형법 이 세 가지 사이에는 다양한 교차점이 존재한다.

첫째, 환경관련 규제 미준수로 인한 공법상 책임은 환경보호를 목적으로 하는 각종 법령과 조례에서 비롯된다. 또한 공공질서입법에 기초하여 긴급한 위험이 발생할 경우 행정명령을 채택할 수 있다. 공법상 책임의 개념은 당국이 허가 보유자, 운전자 또는 오염의 원인을 제공한 자에 대해 명할 수 있는 법적 집행수단이다. 시정조치가 필요할 때마다 법적 책임이 있는 사람은 필요한 모든 컴플라이

11) 환경오염배상책임보험 풀(insurance pool)을 운영하여 보험회사의 위험을 평준화하는 국가는 프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 스페인이 있다.

언스 조치를 취해야 하며 시정조치와 관련된 모든 비용을 부담해야 한다. 환경피해법(USchadG)은 토양, 수역, 생물 다양성에 대한 부정적인 영향에 대해 산업계의 엄격한 책임을 확립하였다. 따라서 동법은 일반적으로 불법행위법에 의해 보호되는 법익의 모든 위반행위를 규율하고, 환경 파괴라고 불리는 환경 파괴에 관한 사항을 규율한다.

둘째, 민사상 책임은 환경피해와 관련한 배상 및 손해에 대한 모든 청구를 포함한다. 잠재적 청구 범위는 다양할 수 있다. 사유재산이 훼손되거나 악영향의 시정비용이 발생한 경우에는 손해배상을 청구할 수 있다. 환경보상(Environmental indemnifications)은 특히 토양 오염과 위험한 건축 자재와 관련하여 부동산 거래에서 종종 법적분쟁의 대상이 된다. 특정 공법영역에는 오염자 또는 다른 당사자에 대한 민사상 손해배상 청구가 규정되어 있다. 환경책임법(Umwelthaftungsgesetz: UmweltHG)은 환경에 해로울 수 있고 다시 인간에게 해를 끼칠 수 있는 특정 시설에 대한 무과실 책임을 규정하고 있다. 환경책임법의 최우선 순위는 피해에 대한 배상이다. 그러나 환경책임법은 또한 책임을 무겁게 하고, 금지행위로 인해 발생한 손해에 대한 구제를 함으로써 피해를 사전에 예방하는 역할도 한다.

셋째, 필요한 허가를 받지 못했거나 기존의 허가를 실질적으로 위반했을 경우 등 형법 규정을 위반한 경우 형사책임이 발생할 수 있다.¹²⁾

1) 환경피해법과 환경책임법의 구별

앞서 살펴본 바와 같이 EU환경책임지침을 독일 국내법화 하면서 환경피해법(USchadG)으로 명명한 것은 그 이전에 민사 환경책임법(사법)의 성격을 가진 1990년 12월 10일 제정되었던 환경책임법이 있었기 때문이다. 즉 환경책임법이란 용어 그 자체는 반드시 공·사법의 어느 한 측면을 가리키는 것은 아니지만, 제정 경위상 기존의 민사책임법과 구분되는 공법상 책임법을 제정하면서 양자를

12) 이와 같이 환경책임 관련 법제는 공법과 사법으로서의 교차되는 지점이 있다. 독일에서는 지금까지 포괄적인 환경규범을 통해 이러한 법적인 간극을 제거하려는 노력이 성공하지 못했다는 비판이 제기되고 있다(<https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeitsstrategien-internationales/umweltrecht/bessere-umweltrechtsetzung/umweltgesetzbuch#textpart-1.>).

구분하는 과정에서 환경피해법(USchadG)이라는 법제명이 채택되었다. 민사상의 환경책임은 공법인 환경피해법(USchadG)에 의해 보완된다. 독일의 경우 EU지침¹³⁾에 기초해 2007년 환경피해법(USchadG)을 제정하였고, 1998년 이후 연방토양보호법(Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten: BBodSchG)을 개정하였다.

환경피해법(USchadG)은 공법으로서 집단환경(생물종, 자연서식지, 물, 토양에 대한 피해)에 대해 법적으로 정의된 피해에 대해 규정한다. 공법적 측면에서 환경에 대한 복구제도는 주로 예방 및 복구 의무(‘친환경적 접근’)에 초점을 맞추고 있다. 이에 대해서는 오직 공공 기관만이 청구적격이 인정된다. 이러한 취지가 개인의 이익에 대한 반사적 보호를 반드시 배제하는 것을 의미하는 것은 아니다. 예컨대, 특히 토양에 관한 공법상 복구의무는 각 토지 소유자에게도 이익이 된다.

2) 환경책임법

환경책임법(UmweltHG)은 기존의 법률에 의해서는 어려운 환경을 매개로 한 손해의 구제를 용이하게 하기 위해 1990년에 독일에서 제정된 불법행위법의 특별법이다. 본법은 법에 규정된 일정한 시설 등에 기인하는 환경 매체(토양·대기·물)를 경유한 생명·신체·건강·물에 대한 손해에 대해서 시설 보유자의 무과실책임에 대하여 규정하고 있다. 피해자의 인과관계 입증의 어려움을 완화하기 위해 인과관계의 추정, 시설설치자·행정청에 대한 정보청구권에 관한 규정이 마련되어 있다. 배상액에 대해서는 책임한도액이 설정되어 있다. 정신적 손해는 배상되지 않는다. 나아가 적법한 조업이 이루어지고 있었을 경우에는 인과관계의 추정, 경미한 손해에 대한 배상이 배제된다.

동법 제1조에 따르면 면허요건시설 소유자는 환경피해로 인해 부상 또는 재산상 손해를 입었을 경우 무과실 책임을 부담한다. 특정 시설의 소유자¹⁴⁾는 환경책임법상 규정된 피해에 대해 의무적으로 그 손해를 배상하여야 한다(환경책임법 제1조). 이러한 손해배상은 보통 보험을 통해 이행된다.¹⁵⁾

13) Directive 2004/35/EC of 21.4.2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage, OJ EU L 143/56 of 30.4.2004.

14) Cf. Annex 1 Environmental Liability Act

(3) 환경배상책임보험약관 및 운영 보험사 현황

1) 환경배상책임보험 관련 약관¹⁶⁾

가) 개관

환경책임보험은 독일에서 오랜 역사를 가지고 있다. 1965년까지만 해도 보험은 환경 훼손으로 인한 신체적 상해와 재산 손해에 대한 민사책임청구에 대한 보장을 제공하기 위해 이용되었다.

환경피해에 대한 보험은 2007년 5월 10일 유럽 환경책임지침(ELD)이 환경피해법(USchadG)으로 국내법화 된 이후 널리 이용되고 있다. 같은 해에 독일보험협회는 환경피해에 따른 책임에 대한 보상을 제공하기 위해 표준약관을 제정했다. GDV표준약관(Umweltschadensversicherung; USV)은 의무가입은 아니지만 위험에 대한 일반책임보험을 제공하는 거의 모든 보험자가 이를 추가담보 상품으로 제공하고 있으며, 일부 보험자는 이를 자사에 맞게 설계한 개별적인 보험상품을 제공하기도 한다.

환경 피해에 대한 GDV표준약관은 현재 두 가지 형태로 이용할 수 있다. 즉 환경손해에 관한 일반보험조건(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Umweltschadens-Basisversicherung; 기본적 보장) 및 이에 부가한 첫 번째 담보 조건으로 환경피해보험 기본담보(USV-Grunddeckung), 두 번째 담보조건으로 추가담보 1 과 추가담보 2, 포괄담보로 구성된다(Zusatzbaustein 1, III. USV-Zusatzbaustein 2).

종전에는 일반책임 및 다른 책임보험에 기본적 담보와 포괄적 담보가 선택적으로 추가되었다. 그 후, 기본적 담보는 사실상 모든 일반책임보험의 표준담보가 되었고, 포괄적인 담보는 여전히 선택적 가입사항이다. 독일에서는 일반책임보험에 대해 가입이 강제되는 것은 아니지만 대다수의 사업자가 이를 가입한다.

15) 그밖에 원자력법(Atomgesetz), 유전공학법(Gentechnikgesetz), 수자원법(Wasserhaushaltgesetz) 등 기타 무과실책임체계가 적용된다. 이러한 무과실책임 제도는 원자력법에 따른 무과실책임을 제외하고 일반 불법행위책임과 병존적으로 존재한다.

16) 독일의 환경책임보험특별약관의 주요 내용에 대한 상세한 설명은 유주선, “독일 환경책임법상 환경책임보험특별약관에 대한 법적 연구”, 보험학회지, 제123집, 한국보험학회, 2020, pp.45-68.

환경 리스크가 낮은 100만 이상의 중소기업의 사업자에 대한 일반배상책임보험에는 2018년의 기본 보장이 포함되어 있다. 2018년에는 약 90,000개 사업시설의 일반배상책임보험에 포괄적 보장이 포함되었으며, 선택적 가입사항 중 하나 또는 둘 모두를 포함한 포괄적 보장보험에 가입하였다. GDV표준약관도 자동차보험, 임원배상책임보험 및 전문인배상책임보험 등의 다른 보험에 추가되었다. GDV표준약관에 따른 보험상품 외에 다른 보험사의 자체 환경보험약관은 주로 독일이나 다른 나라에 거점이나 사업을 전개하고 있는 대기업에 의한 글로벌 보험 프로그램의 일환으로 구입되는 경향이 있다고 한다.¹⁷⁾

나) 개정 환경위험보험 표준약관

2019년 10월부터 독일보험협회는 환경책임법에 의한 환경책임보험과 환경손해보험을 통합하는 환경위험보험(Umweltrisikoversicherung: URV) 표준약관을 제공하고 있다. 표준약관 정의 규정에 따르면 환경손해법상 공법적 의무인 복구와 비용부담의무 및 환경책임법상 민사법적 의무인 손해배상의무에 따른 청구를 담보한다.

동 약관 제A2-1조에 따르면 환경피해로 인한 보험계약자의 민사법상의 책임을 담보한다. 특히 환경피해로 인한 신체상해, 물적 손해 또는 이에 기인한 금전적 손실 등을 담보한다. 또한 환경위험보험은 제3자의 청구에 대한 재판상, 재판 외 방어를 위해 보험사가 부담하는 비용, 특히 변호사 수임료, 전문가 수임료, 증인 수임료, 법정 비용도 담보한다.

약관 제A2-5조¹⁸⁾에 따르면 보험금액과 연간최대보상액에 대하여 약정최고한

17) Annex II Member State Summaries Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive No 07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4 May 2020, p. 15.

18) A2-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbstbeteiligung)

A2-5.1 Versicherungssumme und Jahreshöchstersatzleistung

A2-5.1.1 Für das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt:

Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten gemäß A2-1.1.2 werden nicht auf die Versicherungssumme angerechnet.

Variante für getrennte Versicherungssummen:

도액을 규정하고 있다. 이하에서 확인할 수 있는 바와 같이 보상금액의 최고한도액을 명시하지 않고, 보험계약의 당사자가 약정 최고액을 설정하도록 하는 구조이다.¹⁹⁾ 그리하여 환경책임 위험으로서 보험자의 손해배상금부는 각 보험사고에 대하여 약정한 보험금액을 넘지 못한다고 규정하고 있다(A2-5.1.1). 또한 여러 명에 대한 손해배상의 경우에도 약정한 보험금액을 한도로 보상한다. 다만 앞서 언급한 제3자의 청구에 대한 방어비용으로서 보험자가 부담하는 비용은 보험금액에서 공제되지 않는다(A2-5.1.1).

2) 시장 참여 보험사 현황

독일 환경보험 시장에서는 다양한 환경보험의 이용이 가능하다. 이는 기본담보 보험에서부터 전문화된 사업운영에서 발생하는 구별되는 위험을 담보하기 위해 맞춤 설계된 상품에 이르기까지 다양하다. 사업운영을 위한 적절한 보험의 가입은 점점 더 모범 사례로 간주되고 있다.

환경보험청구와 관련한 소송은 거의 발생하지 않았는데, 이는 어떤 치명적인 법적 문제에서 기인하는 것은 아니고, 공공보상을 인정함으로써 표면화된 대부분의 보험금 청구는 일반적인 오염보다는 개인상해에 대한 청구와 관련이 있기 때문인 것으로 생각된다. 가장 최근의 소송은 일반적인 파산 사례의 토양 오염에 대한 보험과 관련된 것이었다.²⁰⁾

Die Versicherungssummen betragen für Personenschäden EUR ..., für Sachschäden und für die gemäß A2-1.1.1 b) mitversicherten Vermögensschäden EUR ...

Variante für pauschale Versicherungssummen:

Die Versicherungssumme beträgt für Personen-, Sach- sowie die gemäß A2-1.2 mitversicherten Vermögensschäden EUR ...

Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das ...-fache der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

19) 일반적으로 환경배상책임보험의 인적, 물적, 재산적 피해에 대한 보상한도액은 2,000,000유로이고, 약정에 따라 보상액은 증액할 수 있다. 예컨대 ARAG사에서 제공하는 환경배상책임보험은 총보상한도액 3,000,000유로(약 40억원) 내에서 인적, 물적, 재산적 피해를 보상한다. 그리고 연간 최대보상한도 1회, 보험사고에 따른 자기부담금 1,000유로(약 133만원)를 한도로 한다.

20) Environmental law in Germany OUT-LAW GUIDE | 19 Apr 2018(<https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/environmental-law-in-germany>)

가) 일반보험사

일반책임보험을 제공하는 독일의 거의 모든 보험사는 보험에 기본 보장 또는 포괄적 보장을 포함하고 있다. 독일에 거점을 둔 보험사를 포함하여 독일에서 사업을 할 수 있는 많은 보험사들은 GDV표준약관에 의해 제공되는 것보다 더 광범위한 담보범위를 필요로 하는 사업자들에게 자체 환경보험상품(Stand-alone)을 제공한다.

2009년 이후 독일 보험시장에 진출하여 환경보험을 제공하는 신규 보험자의 거의 모든 보험자가 기본담보 또는 포괄담보를 보험에 포함시키기 때문에 시장에서 보험상품을 제공하는 보험사는 충분하다. 또한 일반적으로 독일에서 일반 보험사가 자체적으로 제공하는 환경보험상품의 담보범위가 GDV표준약관에서 제공하는 그것에 비해 더 넓다. 담보범위가 넓은 일반 보험사의 자체 환경보험상품은 대규모사업을 영위하는 사업자가 주로 가입하는 것으로 알려져 있다.²¹⁾

2009년부터 환경보험을 도입한 기존 보험사의 경우 독일에서 사업을 할 수 있는 권한이 있는 보험사는 일반책임보험에서 GDV표준약관을 추가담보 상품으로 제공한다. 이들 보험사 중 일부는 자체적인 환경보험도 제공하고 있다.

재보험 풀과 관련하여 독일에는 ELD 또는 기타 환경적 책임에 대한 보장을 제공하는 보험을 제공하는 재보험 풀이 없다.²²⁾

나) 상호보험사

독일에는 법적 등록 의무가 없는 254개의 소규모 단체들은 제외하고 약 90개의 대형 상호보험회사들이 등록되어 있다. 독일내 주요 보험시장 참여자들은 이른바 상호보험(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit; VVaG)의 법적형태로 조직되어 있다. 이 법적 형태는 민법상 사단(Verein)에 기반을 두어 독일의 보험 사업자가 이용할 수 있는 대체 기업형태이다.

대부분의 독일계 상호보험사는 일반적으로 회사형태로 운영되는 다른 보험사와 동일한 보험을 제공하고 있다.²³⁾

21) Annex I Germany Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive No 07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4 May 2020 Final, p. 12.

22) Annex I Germany Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive No 07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4 May 2020 Final, p. 8.

다) 자가보험

독일에서는 대규모 기업집단(großen Konzernen)에 의해 여러 개의 자가보험(captive)이 설립되었다. 자가보험 내지 자가재보험은 기존의 보험회사나 재보험회사가 아닌 산업, 상업 또는 금융 회사에 속하는 원보험자 또는 재보험자로, 주로 사업상의 위험을 기업그룹 내에서 담보하는 제도이다.²⁴⁾ 즉 자가보험이란 회사가 미래 손실에 대비하기 금전을 적립하는 방식으로 위험의 내부화 기법이다. 자가보험을 통해 피보험자는 모회사 또는 계열사의 위험을 담보하는 보험사업자 면허를 받은 법인을 구성하여 내부적으로 위험을 전가한다. 이러한 자가보험은 금융감독당국(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: BaFin)에 의해 규제된다. 원칙적으로 환경책임보험은 자가보험을 통해서도 보험에 가입이 가능하다. 자가보험을 통해 담보하는 보험은 맞춤형으로 적용되는 경향이 있다.²⁵⁾

(4) 환경배상책임보험 관련 통계

환경배상책임보험의 2010년부터 2016년까지의 청구건수는 확인할 수 있는데, 모델 약관에 따른 대부분의 청구에는 보험의 추가담보 부분에 따른 청구가 포함되며, 그 결과 대부분의 클레임에는 제3자 책임, ELD책임, 기타 환경 책임, 신체상해 및 재산 피해가 혼합되어 있는 점이 특징이다.

2010년부터 2016년까지 GDV의 회원사는 기본담보 및 포괄적 담보에 따라 총 2,652건의 청구를 보고했으며 연간 평균 442건의 청구가 있었던 것으로 보고되었다. 청구금액은 50,000(약 6,600만원)유로 이상까지 다양했으며, 일부 청구금액은 5,000,000(약 66억)유로 이상이었다. 대부분의 청구금액은 50,000유로 미만이었다.²⁶⁾ 영세규모의 사업자의 환경책임에 대한 자기부담금은 250(약 33만원)유로와

23) 예컨대 상호보험사 GVO versicherung사는 환경피해에 대해 담보하는 환경책임보험과 환경피해보험을 판매하고 있다(<https://www.g-v-o.de/landwirtschaft/umweltschaden/>).

24) Bafin, Captives: BaFin lädt konzerneigene Versicherungsunternehmen zum Austausch

25) HDI Global Specialty SE는 HDI Global SE의 자회사이자 Talanx 그룹에 속해 있으며 특수보험 사업에 참여한다 (<https://www.hdi.global/de-de/insurance/sector-specific-and-combined-cover/umwelthaftpflicht/>).

26) Annex I Germany Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive No 07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4 May 2020 Final, p. 24.

2,500(약 330만원)유로 사이이고, 대형 사업자의 경우 자기부담금이 50,000유로로 알려져 있다.²⁷⁾

2. 프랑스

(1) 관련 법령

프랑스의 주요 환경법 원칙은 2004년 환경헌장(헌법의 일부)에서 찾을 수 있다. 프랑스의 환경법적 체계는 어느 정도 유럽연합지침에 의해 실질적으로 영향을 받았다. 프랑스 환경법전(Environment Code)에는 다음과 같은 환경과 관련된 대부분의 법령이 포함되어 있다. 즉 천연자원 보존에 관한 규칙, 위험한 활동의 모니터링, 프로젝트에 대한 환경 평가 및 공공 정보에 관한 법령이다. 구체적인 규칙은 다음과 같은 다른 법에서 찾을 수 있다. 즉 마이닝 코드(Mining Code), 에너지 코드(Energy Code), 공중 보건 코드(Public Health Code)가 이에 해당한다. 특히 광업 분야에서 성문화되지 않은 법률과 법령(예: 광업 허가에 관한 2006-648 법령)도 적용된다.

환경 규제는 주로 다음과 관련된 법안, 법령 및 명령의 초안 작성 및 시행으로 구성된다. 자연 자원(물, 공기, 토지 등)의 지속 가능한 관리 계획, 환경 허가서 발급 및 현장 통제 실행을 통해 위험 시설, 광산 및 채석장과 같은 분야에서 경찰 집행, 환경 규제 당국은 국가 규모와 지역 규모 모두에서 개입한다.

(2) 보험사업자 운영 형태

환경배상책임보험 사업자의 운영형태와 관련하여 프랑스의 공동재보험 풀인 아슈르폴(Assurpol)은 1989년 1월 1일에 설립되었다.

아슈르폴의 주요 목적은 고위험 설비를 포함한 인가 제도하에서 ICPE(Installation Classified for the Protection of the Environment)에 대한 담보를 제공하는 보험사에 재보험을 제공하는 것이었다. 당시 재보험사들은 대규모

27) *ibid.* p. 22.

산업재해로 인해 재보험에서 오염에 따른 책임을 담보범위에서 배제하고 있었다.²⁸⁾

아슈르폴이 재보험에 가입한 자체환경보험은 모든 ELD 책임을 담보한다. 또한 아슈르폴 재보험자는 일반책임보험에 대한 환경담보를 추가로 제공한다.

공동재보험 컨소시엄인 아슈르폴은 2019년 기준 35개의 보험사와 7개의 재보험사로 구성되었다. 아슈르폴의 회원사인 보험자는 개별적으로 자체환경보험 또는 일반책임보험에 대한 환경책임 추가담보를 제공한다. 또한 이 폴은 리스크 관리 및 보험금청구에 대한 지원을 제공한다.²⁹⁾

환경책임보험의 경우 담보하는 위험의 성격과 정도에 따라 평균 보험한도가 5,000,000(약 66억원)유로에서 15,000,000(약 200억원)유로라고 한다. 프랑스에서 환경보험에 대한 청구 건수가 연간 100건에서 150건이라고 한다. 그리고 평균청구금액은 50,000(약 6,600만원)에서 400,000(약 5억원)유로라고 한다.

3. 이탈리아

(1) 관련 법령

이탈리아의 핵심적인 환경법은 환경통합법(Norme in material ambientale 또는 Codice dell'Ambiente)(입법령 No. 152/2006)이다. 이러한 환경통합법은 6개 부분으로 구성된다. 환경 일반 원칙, 환경 영향 평가 및 통합 오염 방지 및 제어 허가, 수자원 관리 및 토양 보호, 폐기물 및 포장 관리, 오염된 현장의 시정조치, 공기 보호 및 공기 배출, 환경 피해에 관한 사항이다.

다음과 같은 특정 지역을 규제하는 별도의 환경법이 있다.

Presidential Decree no. 59/2013는 단일 환경 허가(autorizzion unica ambientale)(AUA)에 관하여 규제하고, Legislative Decree no. 49/2014는 폐전기 전자기기(WEEE)를 규제한다. 그리고 Legislative Decree no. 166/2010는 대기질을 규제하고, Legislative Decree no. 188/2008는 폐배터리 및 축전지(WBA) 등을 규제한다.

28) Assurpol, 'Assurpol en bref'; <http://www.assurpol.fr/fr/presentation/assurpol-en-bref>

29) Assurpol 'Adhérents'; <http://www.assurpol.fr/fr/presentation/adherents>

(2) 보험사업자 운영 형태

이탈리아에서 환경위험풀은 1979년 세베소(Seveso)의 한 시설에서 트리클로페놀을 함유한 반응용기가 과열돼 선박 안전밸브의 디스크가 과열되면서 다이옥신이 함유된 짙은 증기 구름이 빠져나가는 사고가 발생하자 ‘풀 인치나멘토’(Pool Inquinamento)라는 이름으로 설립되었다. 풀의 창설을 통해 환경법과 동법에 따른 환경책임의 현대화가 진행되었을 때, 풀을 구성하는 재보험자들이 개별적으로 보험을 인수하기보다는 풀을 통해 보험에 가입할 수 있게 되었다. 풀의 설립은 또한 기업들에게 환경책임에 대한 보험에 가입할 수 있도록 했다.

1979년부터 2007년까지 풀의 회원들은 공해로 인한 민간의 책임에 대해서만 보험을 제공하였다. 2007년에는 환경 피해에 대한 보완책을 제공하기 위해 담보의 범위가 확대되었다. 2019년에는 ELD에 따른 모든 책임을 담보할 수 있도록 그 담보범위가 더욱 확대되었다. 또한 2019년에는 풀 암비엔테(Pool Ambiente)로 이름이 변경되었다. 공동재보험 컨소시엄인 풀은 2022년 기준 23개의 보험사와 재보험사로 구성되어 있다.³⁰⁾ 프랑스와 스페인의 환경 풀과 마찬가지로 풀 암비엔테의 회원인 보험사들은 개별적으로 자체환경보험을 제공하며, 이 보험의 일반 약관은 풀에 의해 작성된다.

풀은 ELD 및 기타 환경책임에 대한 다양한 유형의 환경보험을 제공하며 각 보험에 대해 최대 50,000,000(약 668억원)유로의 책임제한을 두고 있다.

2018년부터 풀의 회원사들은 직·간접적으로 발생할 수 있는 천연자원의 측정 가능한 불리한 변화 또는 천연자원 서비스의 측정 가능한 손상을 포함한 ELD에 따른 오염뿐만 아니라 모든 유형의 환경 피해를 포괄하는 새로운 보험상품을 출시했다.³¹⁾ 이탈리아에서 보험사가 제공하는 자체환경보험의 평균 책임한도는 보험가입자가 중소기업인지 대기업인지에 따라 크게 달라지며, 보험적용 대상 분야 및 운영의 수와 같은 기타 요인에 따라 달라진다.³²⁾

30) <https://www.poolambiente.it/about/>

31) Valerie Fogleman, Stevens & Bolton LLP, Cardiff University School of Law and Politics
Ugo Salantitro, University of Catania Department of Law Grazia Maria Vagliasindi,
University of Catania Department of Law, Annex I Italy Improving financial security in
the context of the Environmental Liability Directive No 07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4
May 2020 Final, p. 8.

4. 스페인

(1) 관련 법령

스페인에서 환경 책임 관련 법령은 다음과 같이 구성된다. 즉, 2004년 4월 21일의 유럽 의회 및 이사회 지침 2004/35/CE, 환경 책임에 관한 26/2007, 동 법률의 부분적인 보완규정을 승인하는 12월 22일의 왕실령 2090/2008, ARM/1783/2011 명령, APM/1040/2017 명령, TEC/1023/2019 명령이 이에 해당한다.³²⁾

위의 법령들은 예방과 오염자 부담의 원칙에 기초하여 환경 피해의 예방, 회피 및 시정을 위한 행정 체제를 확립하는 것을 입법취지로 하고 있다. 이러한 법령들의 입법목적은 명확한데, 첫째, 환경과피를 초래할 수 있는 사고를 줄이고 그 결과를 제한하기 위하여 위험관리대책의 시행을 장려하는 것이다. 둘째, 환경 피해를 예방, 방지 및 구제하기 위한 조치를 수행하도록 보장하는 것이다. 셋째, 필요한 조치의 비용을 책임 있는 운영자가 부담하도록 보장하기 위한 것이다. 법령에 규정된 조치를 시행할 수 있는 기간은 배출가스, 사건에 의한 피해 또는 피해의 임박한 위협이 발생한 날로부터 30년이다.

법 26/2007이 적용되려면 천연자원에 ‘상당한 악영향’을 초래하는 손상 또는 실제 손상의 위협이 있어야 한다.

반면에 심각한 손상의 경우, 법 26/2007은 환경 책임 규정 또는 기타 부문 법률을 동일한 수준으로 적용할 수 있다. 다만, 다음 유형의 손상은 제외된다. 즉, 공기, 개인 및 재산에 대한 손상, 석유 오염이나 위험물의 국제 운송으로 인한 바다의 피해 및 국제 협약에 의해 규정된 원자력 피해, 무력 충돌 또는 천재지변으로 인한 손상이 이에 해당한다.

(2) 보험사업자 운영 형태

32) *ibid.* p. 13.

33) 법령 원문의 내용은 <https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/base-legal/>에서 확인할 수 있다.

스페인의 환경위험풀(Pool Español de Riesgos Medioambientales)은 EU의 환경보험이 결음마 단계였던 1994년에 설립되었다.

풀의 창설은 환경피해복구비용에 대한 평가가 새롭게 시작되던 시점에 보험사와 재보험사가 개별적으로 보험을 인수하는 것이 아니라 풀을 통해 보험에 가입할 수 있는 길을 열어주었다. 풀은 일반책임보험의 담보범위 확대 외에도 ELD책임에 대한 강제적 재정보증(mandatory financial security)을 충족하는 보험을 포함하여 ELD 및 기타 환경피해에 대한 환경보험을 인수한다. 2019년 기준 풀은 주로 중소기업들을 위한 9,500개 이상의 보험을 인수했다. 풀은 25개의 보험사와 재보험사로 구성되어 있다. 풀에서 제공하는 담보범위는 점차 증가하여 강제적 재정보증제도에서 요구하는 강제적 재정보증의 범위보다 확대되고 있다.

환경 리스크 풀에서 발행하는 보험은 두가지 담보로 구성되는 자체 보험상품이다. 해당 보험의 주된 담보는 ELD 및 기타 환경법규에 따른 환경피해를 예방하고 시정을 위한 것이고, 추가담보부분은 공해로 인한 신체상해, 재산피해 및 경제적 손실에 대한 제3자의 청구에 대한 담보이다. 약 95%의 보험이 주 담보와 추가 담보에 가입되어 있다.³⁴⁾ 중소기업에 대한 보험한도는 30,000(약 4,000만원)유로에서 1,000,000(약 13억원)유로 사이로 다양하며, 이는 환경보험에 가입한 모든 사업자의 85%에서 95%를 차지한다. 그리고 중간 규모의 사업운영자의 평균 보험한도는 3,000,000(약 40억원)유로이다. 또한 중대형 사업자의 평균 보험한도는 175,000(약 2억원)유로에서 10,000,000(약 133억원)유로 사이이다. 대형 사업자의 평균 보험한도는 5,000,000(약 66억원)유로에서 20,000,000(약 267억원)유로 사이이다. 글로벌 계정 및 고위험 사업자에 대한 평균 보험한도는 15,000,000(약 200억원)유로이며, 일부 보험에는 100,000,000(약 1,336억원)유로 이상의 제한이 있다.³⁵⁾

스페인에서는 적어도 2009년 이후로 환경 보험사에 대한 청구가 꾸준히 이어지고 있다. 자체 환경보험 가입이 늘면서 보험금 청구액이 늘고 있다. 한 보험사는 2010년대 후반에 한해 평균 4~5건의 보험금을 청구된 것으로 보고되었다. 운

34) Valerie Fogleman, Stevens & Bolton LLP, Cardiff University School of Law and Politics, Annex I Spain Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive No 07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4 May 2020 Final, p. 7.

35) *ibid.* pp. 12-13.

송 중 또는 피보험시설에서의 오염물질 유출에서부터 피보험시설에서 빠져나온 오염물질로 인한 토양 오염까지 다양한 청구가 제기되었다. 또한 산업화재는 보험에서 담보되는 오염 사고의 빈번하고 중요한 원인이다. 일부 보험사에 따르면 가장 일반적인 보험금 청구는 현장 및 현장 외 환경 피해에 대한 예방 및 시정 조치 비용에 대한 청구이며, 경우에 따라서는 업무 중단에 대한 청구가 수반되기도 한다고 보고되었다.

청구금액은 1,000(약 133만원)유로 미만에서 1,000,000(약 13억)유로 이상, 심지어 2,000,000(약 26억)유로까지 다양하다.³⁶⁾ 최근 미국에서는 식품소송 중에서도 특히 식품섭취로 인한 비만으로 제조물책임소송이 많이 제기되고 있다. 비만원인의 내용으로 칼로리의 허위표시, 트랜스지방산혼입, 우지사용으로 인한 소비자사기, 학교에서 청량음료의 철거청구 등이 있다.

IV. 시사점

1. 보험사업자 운영과 관련한 시사점

유럽 회원국들은 환경오염과 관련하여 제3자에 대한 피해배상 뿐만 아니라 복구의 신속성 및 환경정화·복구차원으로 접근한다. 환경을 공공재로 인식하여 피해보상이 아닌 정화·복구 비용의 개념으로 접근하는 것이다.

환경 피해와 관련하여 토양, 수질 뿐만 아니라 자연 생태계도 한 축으로 인

36) 이외에 환경보험폴제도를 시행한 네덜란드의 경우가 있다. 연합보험회사 네덜란드(Verenigde Assurantiebedrijven Nederland)의 일부였던 환경폴(Milieupool)은 2008년에 설립되어, 2019년 12월 31일 해산되었다. 환경폴에 참여했던 보험사들은 자체적인 환경보험상품을 판매했고, 이 보험은 폴을 통해 재보험으로 가입되었다. 또한 폴은 보험사들이 환경위험보험에 대한 조언을 얻을 수 있는 환경지식센터로 운영되었다. 보험사들은 지식센터를 수년 동안 이용하고 점점 더 많은 보험사들이 환경위험보험과 관련하여 필요한 경험을 쌓았으나, 정보의 필요성은 꾸준히 감소했고 그 결과 센터 회원 수가 최저치에 도달했다. 이러한 이유로 2019년 12월 31일자로 폴의 해산을 결정했다. 네덜란드의 환경폴은 참가사들 사이의 좋은 협력의 한 예로서, 처음에는 네덜란드에서 상대적으로 알려지지 않은 그리고 보험에 가입되지 않은 위험들이 폴을 통해 보험에 가입할 수 있게 되었다고 한다(Milieupool door de Vereende, Ontbinding Milieupool; <https://milieupool.vereeende.nl/>).

정하고 생태계 복원에 큰 비중을 두고 있다. 환경 사고 발생 예방과 사고 복구를 위해 기업과 정부, 개인의 정보 불균형을 해소하기 위해 정부 또는 공공기관에 정보제공 요구 및 소송 당사자의 권리를 부여한다.

독일의 경우 환경피해에 대한 피해를 고려하여 환경책임법의 입법화 및 환경 피해배상책임보험에 대한 표준약관 및 보험사 자체 상품으로 구성하여 사업자들의 높은 가입률을 이끌어 내고 있는 점이 흥미롭다.³⁷⁾ 독일 환경책임법은 환경 파괴에 관한 배상책임 의무를 규정하고 있으므로 사업자들은 이러한 의무 발생의 위험을 보험으로 전가하는 것이 일반적인 것으로 보인다.³⁸⁾ 즉 환경피해에 대한 책임보험과 관련하여 독일 환경책임법상 일정한 사업자에 대한 배상의무화가 환경배상책임보험의 가입률을 높이고 있다고 단정하기는 어렵고, 오히려 독일에서 환경피해배상책임보험의 가입의 비의무화에도 사업자가 일반적으로 가입해야 하는 보험으로 인식하고 있는 점이 높은 환경책임보험 가입률로 이어지는 것으로 보아야 한다. 사업자가 일반적으로 환경피해의 위험성과 환경보존의 필요성을 잘 인식하고 있고, 환경배상책임보험의 가입을 일반적으로 고려하는 상황에서, 독일 보험협회가 제정한 환경피해에 대한 각종 표준약관의 제공과 보험사업자가 자사에 맞는 보험상품을 설계하고 이를 사업자에 제공하여 보험계약자의 선택지를 다양화 하고 있는 점에서 우리나라와 같이 몇몇 보험사가 컨소시엄의 형태로 환경배상책임 보험시장에 진입하는 현실과 다르다.

한편 같은 유럽회원국인 프랑스, 이탈리아, 스페인에서는 환경보험품을 구성하여 환경피해로 인한 위험을 전가하고 있는데, 이는 우리나라의 컨소시엄형태의 사업자 선정과도 구별된다. 이러한 환경보험품제는 환경오염으로 인한 피해가 막

37) Hellberg, N., Financial Security: Mandatory vs. Voluntary Insurance Solution, presentation and the Stakeholder and Practitioner Workshop on the Implementation of the Environmental Liability Directive in the EU, Brussels, 8 November 2011.

38) 자연재해 보험을 들고 있는 프랑스 등 일부 국가는 자연재해에 대한 일반적인 강제보험을 제공하고 있다. 자연재해 보험에는 "비균형적으로 강한 자연력에 의해 야기된 직접 보험에 들지 않는 재산적 손해가 포함되며, 일반적인 안전조치에 의해 예방되지 않았거나 이러한 안전조치가 취해지지 않았을 수 없어 발생하는 손해"는 보험의 보장대상이다(Art. L 125-1 subsect. 3 French Insurance Act). 다만 법적 방침상 자연재해로 인한 건물 파손 등 개인 손실에 대한 강제적 보장은 보험가입자의 의무적 보험에 가입여부를 이유로 위험 회피 및 위험 예방을 소홀히 할 우려가 있기 때문에 전적으로 올바른 제도인지 의문을 제기하는 견해도 있다(Manfred Wandt, Liability for environmental damage and insurance coverage under German law, ZVersWiss (2020) 109, S. 222).

대하므로, 개별 보험사차원에서 위험을 인수하는 것이 어려운 점을 고려한 정책적 판단으로 보인다. 환경오염위험 공동인수를 통해 신속한 피해자구제와 훼손된 자연환경에 대한 원활한 시정조치를 통해 회복에 필요한 막대한 비용을 공동으로 지불하고자 하는 정책적 목표를 실현할 수 있는 가능성이 있다고 본다. 그럼에도 불구하고 시장에서 경쟁이 없는 공동보험형태의 사업자 선정은 국가의 개입가능성이 크고,³⁹⁾ 사업자의 규모와 경제력에 따른 보험료 차등 적용을 위한 각종 위험평가 등에 있어 일관된 정책집행을 수행하기 어려울 수 있다는 문제점이 상존하고, 환경배상책임보험이 어느 정도 정착되었다고 판단⁴⁰⁾되므로 독일과 같이 환경피해에 대한 다양한 보험사업자가 시장에서 경쟁하는 형태의 사업운영 방식으로 나아가는 방안을 고민해 볼 필요가 있다.⁴¹⁾

이러한 사업운영 방식으로 변경하고자 하는 경우 환경오염피해구제법의 개정이 필요한지 검토할 필요가 있다.

앞서 살펴본 바와 같이 현행 환경배상책임보험은 컨소시엄 형태로 운영되고 있는데, 환경피해구제법 제18조 제2항에 따르면 환경부장관은 환경책임보험의 사업을 효과적으로 운영하고 위험을 분산하기 위하여 필요한 경우 다수의 보험자가 공동으로 책임을 지는 보험사업단을 구성할 수 있도록 한 것을 근거로 하고 있다. 그리고 이러한 보험사업단을 구성할 경우에는 대표 보험자를 선정하여야 하므로 동부화재가 대표보험사로서의 역할을 하고 있다. 그런데 동법 제18조 제1

39) 이러한 국가의 개입은 보험시장의 왜곡을 초래할 수도 있다는 지적도 있다(정다영, “환경오염피해구제법의 제정에 따른 환경책임보험제도 개관”, 경영법률 제28권 제4호, 한국경영법률학회, 2018, p.225).

40) 이와 관련하여 김홍균, 앞의 글, 155면의 내용은 상당한 시사점을 준다. 즉 “가해자에 대한 책임 추구가 철저하고 배상책임이 강화되면서 기업의 배상책임 가능성과 빈도가 증가하면 기업의 보험 수요가 증가할 것이고, 보험사는 이에 부응하여 다양한 보험상품을 개발할 가능성이 높다. 보험제도는 시장경제에 잘 부합하는 제도이기 때문에 제도 전반(예컨대, 담보범위, 보험료율, 면책, 보상한도, 자기부담금 등)에 대하여 자세한 규정을 법에서 정하고 국가가 그 운영·관리와 관련하여 주도적 책임을 질 필요는 많지 않다고 생각된다.” “국가의 지나친 간섭은 보험시장을 오히려 왜곡할 수 있다. 그럼에도 불구하고 동법에서 환경오염피해 배상 보장계약의 체결(제17조 제3항), 보험자(제18조), 환경책임보험의 운영·관리(제19조), 피해배상청구권의 우선(제21조), 재보험사업(제22조) 등 불필요하다고 할 수 있는 규정까지 두면서 비교적 자세한 규정을 두고 있는 것은 보험가입의 안정적인 초기 정착을 위한 입법적 고려로 이해된다.”

41) 비슷한 취지 윤효영, “환경오염피해의 구제에서 민사책임법과 보험의 상호관계 및 그 시사점”, 경영법률, 제26권 제2호, 한국경영법률학회, 2016, p.394.

항에 따르면 보험자는 환경오염피해구제정책위원회의 심의를 거쳐 환경책임보험 사업의 운영 등에 관한 약정을 체결하여야 한다. 여기서 보험자는 환경책임보험의 약정에 따라 환경오염피해를 전보하거나 배상의무의 이행을 담보하는 자로서 보험업법에 따른 보험회사를 말한다(동법 제2조 제5호). 이와 같은 규정형식에 따라 동조를 문리해석하면 보험자는 개별 보험자를 말하고, 동법 시행령 제10조에서 정하는 바에 따라 환경책임보험 사업의 약정을 체결하려는 보험업법상 인가를 받은 보험사가 사업계획서, 보험약관, 보험료 및 책임준비금산출방법서, 환경책임보험의 회계 구분 및 처리 방법, 환경책임보험 사업 운영의 활성화 방안, 정관(시행규칙 제10조 제1항 제1호-6호 참조) 등의 서류를 첨부하여 환경부장관에게 제출하면 위원회의 심의를 거쳐 환경책임보험 사업의 운영 등에 관한 약정을 체결하여야 하는 것으로 해석된다. 한편 동조 제2항은 필요한 경우 보험사업단을 구성할 수 있는 것으로 규정하고 있다. 이러한 규정형식에 따르면 원칙적으로 동조 제1항에서 규정하는 개별 보험자가 환경배상책임보험 사업자로서 환경배상책임보험사업의 운영에 관한 약정을 체결할 수 있는지 여부가 불명확하다. 따라서 현행 동조 제2항을 다음과 같이 개정하는 방안을 생각해 볼 수 있다. 즉 ‘제1항의 약정을 체결한 보험자는 환경배상책임보험사업자가 된다. 다만, 환경부장관은 환경책임보험의 사업을 효과적으로 운영하고 위험을 분산하기 위하여 필요한 경우 다수의 보험자가 공동으로 책임을 지는 환경책임보험사업단(이하 “보험사업단”이라 한다)을 구성할 수 있다.’와 같이 개정하는 방안을 고려해 볼 수 있다.

2. 환경배상책임보험약관 관련 시사점

우리나라의 환경책임보험제도는 환경오염피해구제법에 따라 일정 조건의 시설을 설치·운영하는 사업자가 가입해야 하는 의무보험이다. 환경오염사고 발생으로 인한 타인의 신체 또는 재산 피해를 보상하고 환경오염사고로 인한 제3자의 피해를 보험가입금액(보장금액) 한도 내에서 지급한다.⁴²⁾ 이 법은 환경오염

42) 환경책임보험제도는 지난 2014년 12월31일 환경오염피해 배상책임 및 피해구제에 관한 법률(피해구제법)이 공포, 2016년 7월 본격 시행됐다. 현재 1만7,000여 개 시설(1만 4,000여 개 사업장)이 가입해 98.1%의 가입률을 보이고 있다.

위험성이 높은 시설의 경우 환경책임보험에 가입토록 해 피해자는 자동차책임보험처럼 신속하게 피해배상을 받는 것이다. 또한, 사고기업도 도산 위험 없이 지속가능한 경영이 가능토록 하며, 환경오염사고로 인한 재정투입도 최소화하였다.

독일과 우리나라의 경우를 비교해보면 환경피해를 예방하고 신속한 배상책임의 이행을 제도화하기 위한 관련법제의 정비가 잘 되어 있다고 할 수 있다. 다만 환경배상책임보험의 운영에 있어 차이를 보인다. 독일의 경우 환경오염배상책임보험 표준약관을 통해 배상책임의 담보위험 및 범위, 보험금액, 면책 등에 관한 체계적인 규정을 두고 있다. 이와 더불어 보험사업자는 자사에 맞는 환경배상책임보험약관을 작성하여 제공하고 있다.

독일의 경우 환경배상책임보험 시장에서 다양한 보험사업자가 제공하는 다양한 종류의 환경배상책임보험상품을 보험계약자인 사업운영자가 자신의 자금력과 보험가입의 필요성 등을 고려하여 적합한 상품을 선택한 후 가입으로 이어지는 선순환 구조를 보여주고 있는데, 이는 결국 독일의 환경책임보험시장에서 시장원리가 작동되고 있다는 점을 보여주는 단적인 예라고 생각된다.

이러한 독일의 환경배상책임보험 운영 형태를 참고해서 우리나라의 경우에도 표준적인 상품을 개발하고 환경관련 통계를 체계적으로 집적·관리하여 국내 오염 리스크 수준에 맞는 보험료 산출, 위험분석기법의 강화를 도모하여야 할 필요성이 크다고 할 것이다.⁴³⁾ 또한 환경오염배상책임보험이 오염 리스크 관리에 활용되기 위해서는 위험분산체계의 마련, 중소기업에 대한 보험료 보조 등의 정책적 배려가 병행되어야 할 것이다.⁴⁴⁾

V. 나가며

지난 2012년 구미산업공단에서 발생한 불산누출사고는 환경오염으로 인한 자연환경 훼손 및 대인적 손해가 막대하므로 이러한 사고의 예방을 위한 안전망의 필요성에 대한 교훈을 주었다. 그리하여 2016년 환경오염피해구제법이 제정되었

43) 한국환경산업기술원, 앞의 보고서, 82면.

44) 한국환경산업기술원, 앞의 보고서, 82면.

고, 환경오염피해에 대한 위험관리 시스템으로서 환경오염 유발가능성이 큰 사업장에 대한 환경배상책임보험 강제보험화⁴⁵⁾가 도입되었다.

한편 EU 회원국은 환경오염으로 인한 피해가 발생한 사건을 계기로 환경배상책임에 관한 일반지침을 제정하였고, 각 회원국은 저마다 환경오염 예방과 신속한 피해구제를 위한 각종 법령을 정비하고, 환경배상책임보험 제도의 실행을 통해 환경배상책임에 대한 위험을 전가하고 있다. 앞선 논의를 통해 살펴본 바와 같이 환경배상책임에 관한 법제의 정비와 보험을 통한 위험의 전가는 우리나라와 EU 및 각 회원국에서 유사한 형태로 발전되어온 것을 알 수 있다. 그런데, 환경배상책임보험 사업자 운영과 관련하여 각국의 사정에 맞는 제도를 운영하고 있고, 개별 보험사업자에게 환경배상책임보험 상품을 판매하도록 하는 시장규율형의 독일, 공동보험형의 프랑스, 이탈리아, 스페인, 우리나라의 컨소시엄형태의 사업자 선정방식이 있음을 살펴보았다.

이러한 환경배상책임보험사업자 운영형태는 각국의 보험시장의 상황과 문화가 반영된 독자적인 발전 단계를 거처온 것으로 평가할 수 있고, 우리나라의 경우에도 지난해 3기 환경배상책임보험사업 컨소시엄이 환경배상책임보험사업자가 되어 환경배상책임보험 가입을 전담하고 있다. 3기 사업자가 선정되는 과정에서 과도한 보험료에 대한 비판, 낮은 손해율로 인한 보험사만 배불리는 제도라는 비판 등으로 인해 정부가 개입하여 제도개선방안을 내놓았으나, 언제까지 이러한 형태의 사업자선정방식이 유효할지는 미지수이다. 따라서 제4기 환경배상책임보험 사업자 운영형태와 관련하여 기존의 컨소시엄 형태의 사업자 선정방식을 고수하여야 하는지, 국가재보험 형태로 변모할 것인지, 독일의 예와 같이 다양한 보험사들이 자신들의 환경배상책임보험 상품을 시장에 내놓고, 보험에 가입하여야 하는 사업자들이 자신에게 맞는 보험상품을 자유롭게 선택할 수 있도록 제도화할 것인지에 대한 고민이 필요한 시점이다.

45) 환경배상책임보험의 강제보험화와 관련한 보험도입 초기의 논의와 비교법적 검토에 대해서는 박영준, “환경오염배상책임보험에 관한 법적 고찰”, 환경법연구 제32권 제3호, 한국환경법학회, 2010, p.89 이하 및 초기 법안의 기금화에 대한 비판적인 입장에 대하여는 박영준, “환경책임보험 가입의무화 관련 입법(안)에 대한 검토”, 환경법연구 제8권 제1호, 한국환경법학회, 2014, p.155.)

《참 고 문 헌》

- 김은경, “환경배상책임보험에서 손해방지의무 이행에 관한 고찰”, 보험법연구, 제14권 제1호, 한국보험법학회, 2020.
- 김홍균, “환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률의 평가와 향후 과제”, 환경법연구, 제37권 제2호, 한국환경법학회, 2015.
- 박영준, “환경오염배상책임보험에 관한 법적 고찰”, 환경법연구 제32권 제3호, 한국환경법학회, 2010.
- _____, “환경책임보험 가입의무화 관련 입법(안)에 대한 검토”, 환경법연구 제8권 제1호, 한국환경법학회, 2014.
- 유주선, “독일 환경책임법상 환경책임보험특별약관에 대한 법적 연구”, 보험학회지, 제123집, 한국보험학회, 2020.
- 윤효영, “환경오염피해의 구제에서 민사책임법과 보험의 상호관계 및 그 시사점”, 경영법률, 제26권 제2호, 한국경영법률학회, 2016.
- 정다영, “환경오염피해구제법의 제정에 따른 환경책임보험제도 개관”, 경영법률 제28권 제4호, 한국경영법률학회, 2018.
- 한국환경산업기술원, 「환경책임보험 보장범위 개선에 관한 연구」, 2020.
- Hellberg, N., Financial Security: Mandatory vs. Voluntary Insurance Solution, presentation and the Stakeholder and Practitioner Workshop on the Implementation of the Environmental Liability Directive in the EU, Brussels, 8 November 2011.
- Manfred Wandt, Liability for environmental damage and insurance coverage under German law, ZVersWiss (2020) 109.
- Valerie Fogleman, Stevens & Bolton LLP, Cardiff University School of Law and Politics Ugo Salantitro, University of Catania Department of Law Grazia Maria Vagliasindi, University of Catania Department of Law, Annex I Italy Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive No 07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4 May 2020 Final

한국공제보험신문(<http://www.kongje.or.kr>) 2022년 11월 30일 검색.

Bafin, Captives: BaFin lädt konzerneigene Versicherungsunternehmen zum Austausch

<https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-internationales/umweltrecht/bessere-umweltrechtsetzung/umweltgesetzbuch#textpart-1>.

Directive 2004/35/EC of 21.4.2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage, OJ EU L 143/56 of 30.4.2004.

Cf. Annex 1 Environmental Liability Act.

Annex II Member State Summaries Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive No 07.0203/2018/789239/ SER/ENV.E.4 May 2020.

Environmental law in Germany OUT-LAW GUIDE | 19 Apr 2018 (<https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/environmental-law-in-germany>)

Annex I Germany Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive No 07.0203/2018/789239/ SER/ENV.E.4 May 2020 Final.

[ABSTRACT]

A Study on the Food Class Actions of the United States
- Especially around the Food Obesity Class Action -

Ji, Gwang-Woon*

The damage caused by environmental pollution is often difficult to estimate and the cost to society is significant.

In view of this general risk of environmental pollution damage, the EU has issued a general directive on environmental liability, and each Member State has enacted various laws and regulations to prevent pollution and promptly repair damage, and transferred the liability risk caused by environmental risks through insurance. In Korea, the third consortium of environmental liability insurers became an environmental liability insurer last year and is responsible for providing environmental liability insurance. Due to criticism of excessive insurance premiums during the third operator selection process and criticism that the system only rewards insurers for low loss ratios, the government has intervened and developed a plan to improve the system, but it is not known how long this type of operator selection method will be effective. Therefore, it is time to consider whether to stay with the existing consortium method of selecting companies, convert it to national reinsurance, or allow different insurers to compete in the market with their environmental liability insurance products, such as the case in Germany.

Key Words

Environmental pollution accident, environmental pollution risk, environmental pollution damage elimination act, environmental liability insurance, joint reinsurance, environmental liability insurer.

* Professor of law at Kunsan National University, Ph.D.